

건국대학교 산업자문 운영 내규(개정 2025.10.1.)

제정 2016. 6. 13.

제1조(목적) 이 규정은 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률에 의거하여 건국대학교(이하 “본교”) 교원, 직원 및 기타 산학협력 활동에 종사하는 자(이하 “교직원등”이라 한다)가 산업자문을 수행하고 산업체 네트워크를 활성화하는데 필요한 절차와 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

- ① “산업자문”이라 함은 산업체의 경영이나 산업기술의 개량·개발 등에 관하여 산업체, 사업자단체 및 직능단체(이하 “산업체등”이라 한다)의 자문(諮問)에 응하는 것을 말한다.
- ② “산업자문료”라 함은 산업체등이 산업자문을 받으면서 본교 산학협력단(이하 “산학협력단”이라 한다)에 지급하는 비용을 말한다.

제3조(산업자문 방법 등)

- ① 산업자문이 필요한 산업체등의 장은 산학협력단장이나 본교 교직원등에게 산업자문을 요청할 수 있으며, 교직원등은 전공 또는 전공과 관련되는 분야의 산업체등의 장과 협의하여 산업자문을 할 수 있다.
- ② 본교 교직원등의 산업자문을 희망하는 산업체등은 산학협력단장과 산업자문협약을 체결하여야 한다.
- ③ 산업자문을 담당한 교직원등은 협약에서 정한대로 산업자문을 수행하고, 그 결과를 산학협력단장에 보고하여야 한다.
- ④ 제2항의 규정에도 불구하고 본교 교직원등이 개인명의 또는 타기관(교내 소속기관, 학회 등)장의 명의로 산업체등과 직접 산업자문계약을 체결하였거나, 제4조의 규정에도 불구하고 산업자문료를 수령한 경우에는 제2항에 의거하여 산업자문협약을 체결하고, 수령한 산업자문료는 산학협력단장이 정한 계좌로 입금하여야 한다.
- ⑤ 제2항 및 제4항을 위반한 본교 교직원등에 대해서는 교내 각종 지원사업의 수혜대상에서 2년간 제외하며, 연구년 선정, 승진임용 및 재임용 평가 시 해당 사항을 반영하여 평가할 수 있다.

제4조(산업자문료 납부) 산업체등은 산업자문료를 산학협력단에 납부하여야 하며, 산학협력단은 산업체등이 납부한 산업자문료에 따른 세금계산서를 발행해야 한다.

제5조(산업자문료 분배 및 집행) ① 산업자문료의 분배는 산학협력단 연구관리규정에서 정한 간접비 징수 기준에 따른다.

② 납부된 산업자문료는 납입일 기준 30일 이내에 교직원등에게 정산하여 분배 지급한다.

제6조(실적평가반영) 산업자문 실적은 교수업적평가에 반영할 수 있다.

제7조(기타사항) 산업자문 관련서식은 별표와 같다.

부 칙

이 내규는 2016년 6월 13일부터 시행한다.

[별표1] (신설 2016.6.13.)

산업자문 계획서					
자문분야 (해당분야선택)	이·공학기술자문 / 경영지원 / 디자인 / 컨설팅 / 기타				
산업자문 요청기관(업체)	기관명		대표자		
	사업자번호				
	담당자	성명			
		전화			
		E-mail			
주소					
산업교원 (희망자가 있는 경우에 기재)	성명	소속/부서	연락처	참여율(100%)	비고
자문기간	20 . . ~ 20 . .		산업자문료(원)		
산업자문 주제					
현재의 문제점*					
기대효과*					
기타제안*					
예상결과물&*					

주) *란은 신청기관의 경영이나 산업기술의 개량·개발 등에 관한 중대 사항으로 비밀유지가 필요한 경우 서술을 생략할 수 있음.

위와 같이 산업자문을 신청합니다.

20

신청기관: (사전에 선정된 경우) 건국대학교

대표: 산업교원 :

(인) (인)

건국대학교 산학협력단장 귀하

산업자문 결과보고서					
자문분야 (해당분야선택)	이 · 공학기술자문 / 경영지원 / 디자인 / 컨설팅 / 기타				
산업자문 요청기관(업체)	기관명		대표자		
	사업자번호				
	담당자	성명			
		전화			
		E-mail			
주소					
산업교원 (희망자가 있는 경우에 기재)	성명	소속/부서	연락처	참여율(100%)	비고
자문기간	20 . . ~ 20 . .		산업자문료(원)		
산업자문 주제					
자문 내용 및 결과*					

주) *란은 신청기관의 경영이나 산업기술의 개량·개발 등에 관한 중대 사항으로 비밀유지가 필요한 경우 서술을 생략할 수 있음.

위와 같이 신청기관(업체)에게 산업자문을 하였음을 보고합니다.

20 . . .
 소속 : 자문책임자 : (인)

건국대학교 산학협력단장 귀하

산업자문 표준협약서

20 년 월 일

계약당사자

“갑”

상호:

주소:

대표:

(인)

“을”

건국대학교 산학협력단

서울시 광진구 능동로 120

단장

(인)

“자문책임자”

건국대학교 학과

교수

(인)

제 1 조 (계약의 목적)

본 계약의 목적은 “갑” 이 의뢰하고 “을” 이 수행하는 산업자문에 필요한 제반사항을 규정함에 있다.

제 2 조 (용어의 정의)

본 계약에 있어서, 하기 용어들은 하기에 정의된 의미를 갖는 것으로 해석한다.

1. “산업자문”이라 함은 “을”에 소속된 자문책임자가 “갑”의 학제적 자문업무를 위하여 제공한 기술지원 (기술지도, 경영지도, 디자인지도 등을 포함한다) 및 관련 컨설팅을 제공하는 것을 말한다.
2. “자문책임자”라 함은 “을”에 의한 “산업자문”을 지도, 감독 및 관리하는 자를 말한다.
3. “산업자문비”라 함은 “을”에 의한 “산업자문”의 대가로 “갑”이 “을”에 지급하는 비용을 말한다.
4. “비밀정보”라 함은 “갑”에 의해서 “을”에게, 또는 “을”에 의해서 “갑”에게 서면, 전자매체 뿐만 아니라 구두를 통해서 전달된, 노하우 및 영업 비밀을 포함하는 일체의 비공개 정보를 말한다. 다만, 하기 (i) 내지 (iii)의 정보는 비밀정보에 해당되지 않는 것으로 한다.
 - (i) “갑”에 의해서 “을”에게, 또는 “을”에 의해서 “갑”에게 전달되기 이전에 이미 법적으로 공지되었거나, 전달받는 자가 합법적으로 소유하고 있는 정보
 - (ii) “갑” 또는 “을”의 귀책사유에 의하지 아니하고 공지된 정보
 - (iii) 사법기관 또는 행정기관의 요구에 의해서 공개되어야 할 의무가 부과된 정보
 - (iv) 비밀유지 의무가 없는 제3자로부터 입수한 비밀정보.
 단, 상기 (i) 내지 (iv)의 사유가 발생한 경우에는 “갑” 또는 “을”은 그로부터 10일 이내에 해당 사실을 상대방에게 통보하여야 한다.
5. “지식재산권”이라 함은 “을”의 “산업자문”으로부터 도출된 기술, 지식, 정보를 포함하는 무형의 결과물을 의미하며, 특허권, 실용신안권, 노하우, 영업비밀, 상표권, 디자인권, 저작권, 반도체 배치설계, 온라인디지털콘텐츠를 포함한다.

제 3 조 (자문내용)

1. 산업자문의 주요내용은 다음과 같다.
 - 가.
 - 나.
 - 다.
2. 기타 구체적인 산업자문의 내용은 “갑”과 “을”의 합의에 따라 별도로 정할 수 있다. “을”의 “산업자문”기간은 년 월 일부터 년 월 일까지(개월)로 한다. 위 기간은 쌍방의 서면에 의한 합의에 의하여 변경할 수 있으며, 필요한 경우에는 별도의 상세 일정 계획을 서면으로 합의할 수 있다.

제 4 조 (“산업자문”의 기간)

- “을”의 “산업자문”기간은 년 월 일부터 년 월 일까지(개월)로 한다. 위 기간은 쌍방의 서면에 의한 합의에 의하여 변경할 수 있으며, 필요한 경우에는 별도의 상세 일정 계획을 서면으로 합의할 수 있다.

제 5 조 (지식재산권 및 결과물 귀속)

1. 본 계약에 따른 “산업자문”의 결과로 발생한 자문결과 보고서 및 결과물에 대한 권리, 각종의 지식재산권은 모두 “갑”과 “을”의 공동소유로 한다.
2. “갑”은 제1항의 지식재산권을 출원/등록함에 있어 필요한 제반 비용을 부담하며, “을”은 제1항의 지식재산권을 출원/등록함에 있어서 필요한 서류제출 등의 제반 절차에 최대한 협조하여야 한다.
3. “을”은 “갑”이 제1항에 대한 산업자문 결과에 대한 지식재산권 출원/등록을 포기하는 경우, “갑”에게 서면으로 통지하고 “을” 단독으로 산업자문 결과에 대한 출원/등록을 진행할 수 있다. 다만, 이 경우 이에 소요되는 제반 비용은 “을”이 부담한다

제 6 조 (“산업자문”의 대가 및 지급 방법)

1. “산업자문”의 대가는 본 계약의 당사자간의 합의에 의해 _____ 원(VAT 별도)으로 한다.
2. “산업자문”의 대가는 계약 체결일로부터 30일 이내에 1)의 금액의 100%를 현금으로

“갑”이 “을”에게 지급한다.

제 7 조 (명칭의 사용)

1. “갑”은 광고, 선전, 판매 촉진, 기타 목적을 위하여 본 계약의 체결 사실을 인용하거나 자문 성과를 신문, 잡지, 인터넷, 기타 언론매체, 자사 홈페이지에 보도/제공/게재하지 아니한다.
2. “갑”은 광고, 선전, 판매 촉진, 기타 목적으로 “을”의 상호, 상표, 서비스표, 기타 “을”을 암시하는 명칭을 사용하지 아니한다.
3. “갑”과 “을”이 상대방의 상호 또는 상표 등 명칭을 사용하고자 할 경우에는 사전에 상대방의 서면동의를 얻어야 한다.

제 8 조 (비밀정보)

1. “갑”과 “을”은 본 계약과 관련하여 상대방이 산업자문과 관련하여 제공한 비밀정보를 본 계약의 목적에 한하여 사용하여야 하고, 상대방의 사전 서면 승인 없이는 제3자에게 누설해서는 아니 되며, 본 항의 의무는 본 계약의 기간 만료 또는 해지 후에도 계속하여 유효하다.
2. “을”이 산업자문의 학술적인 성과를 학회지, 논문 등으로 발표하고자 하는 경우 반드시 “갑”의 사전 서면 동의를 얻어야 하되, “갑”은 법률적, 사업적, 지식재산권적 문제 등이 없는 한 이에 협조하여야 하며, “을”은 “갑”의 요청이 있는 경우 “갑”을 공동 발표자로 한다.

제 9 조 (면책)

“을”이 산업자문을 수행하는 과정에서 “갑” 또는 “을”이 제3자의 지식재산권을 포함한 권리를 침해한 경우, “을”은 제3자에게 발생한 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않는다.

제 10 조 (계약의 해지 및 변경)

1. “갑”은 다음 사유가 발생하는 경우 “을”에 대한 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.
가. “을”이 본 계약을 위반하고 그 시정을 요청하는 “갑”의 통지를 받은 날로부터 3주 내에 이를 시정하지 않는 경우
나. 자문책임자의 사망, 기타 사유로 인하여 산업자문의 완수가 어렵다고 판단되는 경우
2. “을”은 다음 사유가 발생하는 경우 “갑”에 대한 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.
가. “갑”이 본 계약을 위반하고 그 시정을 요청하는 “을”의 통지를 받은 날로부터 3주 내에 이를 시정하지 않는 경우
나. 압류, 가압류, 지급불능, 채무초과, 파산 또는 회생절차의 개시, 폐업, 휴업 등으로 인하여 “갑”의 재산에 중요한 변동이 있는 경우
3. 천재지변 등의 불가피한 사정으로 인하여 본 계약을 해지하여야 하는 경우 “갑” 또는 “을”은 3주간의 기간을 정하여 상대방에게 이를 통보하여 상호 협의한 후 본 계약을 해지할 수 있다.
4. 본 계약이 기간 만료하거나 해지되는 경우에 “갑” 또는 “을”은 만료일 또는 해지일로부터 2주 이내에 계약과 관련하여 상대방이 제공한 일체의 비밀정보를 상대방에게 반환하여야 한다.
5. 기타 계약의 해지에 관한 사항은 “갑”과 “을”의 합의에 의한다.
6. 본 계약의 변경은 “갑”과 “을”의 서면 합의에 의한다.
7. 본 계약 체결 후 “갑” 및 “을”은 주소, 상호, 기타 중요사항에 대한 변동 사항이 발생할 경우 이를 지체 없이 상대방에게 통보하여야 한다.

제 11 조 (계약의 효력)

본 계약은 계약당사자가 모두 서명 날인한 날로부터 유효하다.

제 12 조 (불가항력)

본 계약의 당사자가 천재지변이나 전쟁 등 불가항력적인 원인에 의하여 본 계약상의 의무를 이

제 13 조 (계약의 해석 및 분쟁해결)

1. 본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 이 계약의 해석상 이의가 있을 때에는 당사자간의 합의로 해결하도록 최대한 노력한다.
2. 본 계약의 내용과 관련한 일체의 분쟁은 대한상사중재원의 중재에 따라서 해결하기로 한다.

제 14 조 (기타 사항)

1. “갑”과 “을”은 상호 상대방의 사전 서면합의 없이 이 계약상의 권리 및 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 하청, 담보제공 또는 기타의 처분행위를 할 수 없다.
2. “갑”과 “을”은 서면합의에 의하여 이 계약을 수정 또는 변경할 수 있으며, 이 계약에 명시되지 않은 사항에 대하여는 일반 관례에 따른다.
3. 본 계약 체결 건의 산업자문에 관한 “갑”과 “을”의 구두 또는 서면상의 합의로서 본 계약의 규정에 반하는 사항은 그 효력이 없는 것으로 본다.

위 사항을 증명하기 위하여 이 계약서 2부를 작성하고 각 당사자가 서명 날인한 후 각각 1부씩 보관한다.